

В [наименование суда: районный/городской суд]
[наименование населённого пункта]

Истец: [ФИО полностью]
Адрес регистрации: [адрес]
Адрес фактического проживания: [адрес]
Телефон: [номер]
Email: [email]

Ответчик: [ФИО супруга/супруги полностью]
Адрес регистрации: [адрес, если известен]
Адрес для направления копий: [адрес]

Исковая цена: [сумма имущества, подлежащего разделу] рублей
Госпошлина: [сумма] рублей (в соответствии со ст. 333.19 НК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о разделе совместно нажитого имущества супругов

Я и ответчик состояли в зарегистрированном браке с [дата заключения брака] по [дата расторжения/настоящее время]. Брак расторгнут решением [наименование органа ЗАГСа/суда] от [дата] № [номер свидетельства/решения] (копия прилагается).

В период брака нами совместно нажито имущество, являющееся совместной собственностью супругов в соответствии со статьёй 34 Семейного кодекса Российской Федерации и статьёй 256 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1. [Перечисление имущества]

1.1. Квартира/дом по адресу: [адрес]
Общая площадь: [площадь] кв.м.
Кадастровый номер: [номер]
Стоимость: [сумма] рублей (по оценке/кадастровой стоимости)
Документы: [свидетельство о регистрации права, договор купли-продажи]
Примечание: [приобретено в браке/в ипотеку/с использованием материнского капитала и т.д.]

1.2. Автомобиль [марка, модель, год выпуска]
Государственный номер: [номер]
VIN: [номер]
Стоимость: [сумма] рублей (по оценке)
Документы: [СТС, ПТС]

1.3. Денежные средства на банковских счетах:
– [наименование банка], счёт [номер]: [сумма] рублей
– [наименование банка], счёт [номер]: [сумма] рублей
Итого: [сумма] рублей

1.4. Иное имущество: [перечислить]

Общая стоимость имущества, подлежащего разделу: [сумма] рублей.

В соответствии со статьёй 39 Семейного кодекса Российской Федерации, при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если договором между ними не установлено иное.

Однако, равные доли не соответствуют интересам справедливости по следующим основаниям (ст. 39 СК РФ):

[Указать основания для неравного раздела:]

- Несовершеннолетние дети остались проживать со мной – нуждаюсь в большей доли
- Я внёс(ла) личные денежные средства в размере [сумма] – подтверждается [документами]
- Ответчик не осуществлял(а) расходы на содержание семьи с [дата]
- Ответчик без уважительных причин не получал(а) доходы в период с [дата] по [дата]
- Иное: [указать]

Кроме того, при разделе имущества необходимо учесть:

[Указать, если применимо:]

- Обязательства по кредиту/ипотеке: [наименование банка], договор № [номер], остаток долга [сумма]
- Улучшения имущества за счёт личных средств одного из супругов
- Расходы на содержание имущества, произведённые одним из супругов

Переговоры о добровольном разделе имущества результатов не дали / Ответчик уклоняется от переговоров.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 34, 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации, статьёй 256 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Разделить совместно нажитое имущество супругов, приобретённое в период брака с [дата] по [дата], определив мою долю в размере [доля, например: 60%, 2/3, конкретное имущество].
2. Передать в мою собственность:
[конкретное имущество с адресами, реквизитами]
3. Обязать ответчика передать указанное имущество в срок [срок, например: 30 дней] со дня вступления решения суда в законную силу.
4. [Если применимо:] Взыскать с ответчика в мою пользу компенсацию стоимости имущества в размере [сумма] рублей.
5. [Если применимо:] Разделить обязательства по кредитному договору № [номер] от [дата] с [наименование банка], возложив на ответчика обязанность выплачивать [доля, например: 50%] от ежемесячного платежа.
6. Взыскать с ответчика судебные расходы: государственную пошлину в размере [сумма] рублей, расходы на оценку имущества в размере [сумма] рублей, расходы на представителя [сумма] рублей.

Приложения:

1. Копия паспорта истца – 1 экз.
2. Копия свидетельства о заключении брака – 1 экз.
3. Копия свидетельства о расторжении брака / решение суда о расторжении брака – 1 экз.
4. Копии документов на имущество (выписки ЕГРН, СТС, выписки по счетам и т.д.) – 1 экз.

5. Документы, подтверждающие стоимость имущества (справки, отчёты об оценке) – 1 экз.
6. Документы, подтверждающие основания для неравного раздела – 1 экз.
7. Расчёт исковых требований – 1 экз.
8. Квитанция об уплате государственной пошлины – 1 экз.
9. Копия искового заявления для ответчика – 1 экз.
- [10. Доверенность представителя, если применимо]

[дата]

[подпись] / [ФИО]

 **ВАЖНО:** Срок исковой давности по разделу имущества – 3 года с момента расторжения брака! Пропуск срока – необратим.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Раздел имущества – один из самых сложных семейных споров:

- Супруг может скрыть активы и счета
- Неправильная оценка – потеря сотен тысяч
- Ошибки в иске – отказ в принятии
- Доказывание личного вклада требует стратегии

Иван Серко – юрист по семейным спорам



МАХ: +7 (977) 423-24-73 (основной)



WhatsApp: +7 (977) 423-24-73



Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Найду скрытые активы супруга через запросы в банки
- ✓ Подготовлю стратегию доказывания вашего вклада
- ✓ Защищу имущество, приобретённое до брака
- ✓ Решу вопрос с ипотекой и кредитами
- ✓ Представлю интересы в суде полностью

Стоимость: от 15 000 ₽ (консультация + иск)

Судебное ведение: от 25 000 ₽
